

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi - Vendredi - 14-17 ramadhan 1410 - 10-13 avril 1990

133^e année

N° 25

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE

(Version Arabe)

1990

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Economie et des Finances

Nomination de chargés de mission..... 495

Tableau parcellaire..... 495

Ministère du Plan et du Développement Régional

Nomination de chargés de mission..... 495

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 90-569 du 2 avril 1990, portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles..... 495

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 avril 1990 portant fixation des montants maximums des investissements qui sont de la compétence des commissions régionales d'octroi d'avantages..... 498

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 90-570 du 30 mars 1990, portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis..... 499

Décret n° 90-571 du 30 mars 1990, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à oued Seltane, délégation de Soliman..... 499

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax..... 500

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministère des affaires sociales du 2 avril 1990, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de dactylographes	504
---	-----

Avis et Communications

Premier Ministère

Avis relatif à la simplification des procédures d'octroi du permis de construire	505
--	-----

Ministère de l'Economie et des Finances

Tirage de la 2ème tranche 1990 de la loterie nationale	505
Avis modificatif de l'avis de change n° 10	506

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Avis relatif à l'application des accords tuniso-français, relatifs au patrimoine immobilier français du 23 février 1984 et 4 mai 1989	506
---	-----

Ministère du Transport

Avis de vente d'épaves maritimes	507
--	-----

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 90-562 du 22 mars 1990 :

Monsieur Ezzeddine Souaï, conseiller des services publics est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général du financement au ministère de l'économie et des finances.

Par décret n° 90-563 du 22 mars 1990 :

Monsieur Abderrahmen Fatmi, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général des assurances au ministère de l'économie et des finances.

Par décret n° 90-564 du 22 mars 1990 :

Monsieur Mohamed Haj Mansour, administrateur général est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général du contrôle fiscal au ministère de l'économie et des finances.

Par décret n° 90-565 du 22 mars 1990 :

Monsieur Moncef Bouden, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur

général des études et de la réforme fiscale au ministère de l'économie et des finances.

Par décret n° 90-566 du 22 mars 1990 :

Monsieur Mohamed Rachid Kechiche, contrôleur général des finances est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de chef du contrôle général des finances au ministère de l'économie et des finances.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles immatriculées expropriées par décret n° 78-268 du 9 mars 1978 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone industrielle de l'Ariana, et rectifié par tableau parcellaire paru sur le Journal Officiel de la République Tunisienne n° 19 du 24 mars 1981.

— Application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976.

— Suite à l'opération de morcellement de la parcelle n° 1 du titre foncier n° 38147 Tunis S2.

N° du titre foncier : 38147 Tunis S2; N° de la parcelle : 4; Superficie : 6332m²; Nom de l'exproprié : Rabah Ben Ali Ben Mohamed Laârif

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

NOMINATIONS

Par décret n° 90-567 du 22 mars 1990 :

Madame Faïza Kéfi administrateur est nommée chargée de mission pour occuper les fonctions de directeur général des ressources humaines au ministère du plan et du développement régional.

Par décret n° 90-568 du 22 mars 1990 :

Monsieur Abdelhamid Bouhaouala, administrateur général, est nommé chargé de mission pour occuper les fonctions de directeur général de la coopération internationale au ministère du plan et du développement régional.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu l'article 16 de la loi n° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche;

Vu la loi n° 88-18 d 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques;

Vu le décret n° 70-275 du 17 août 1970 portant organisation et fonctionnement de la commission des investissements tel que modifié par le décret n° 73-19 du 19 janvier 1973;

Vu le décret n° 82-1484 du 29 novembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles;

Vu le décret n° 84-865 du 1er août 1984 relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989 relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. — L'agence de promotion des investissements agricoles, créées par l'article 16 de la loi n° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche comprend un conseil d'administration, un comité d'octroi d'avantages et des commissions régionales d'octroi d'avantages. L'agence de promotion des investissements agricoles est chargée notamment :

1) d'entreprendre toutes études ou actions à promouvoir dans des conditions économiques viables, les investissements tendant à accroître la production et améliorer la productivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

2) de formuler aux pouvoirs publics tout avis relatif aux investissements dans l'agriculture et la pêche et de services liés à ce secteur ainsi qu'aux mesures d'aide et d'encouragement de l'Etat à ce secteur.

3) de développer toute action d'information et de promotion, en collaboration avec les organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l'étranger, pour faire connaître les opportunités d'investissement dans le secteur et favoriser leur réalisation.

4) de promouvoir les contacts entre les promoteurs agricoles d'une part, les organismes d'études, de recherche, de formation et de financement d'autre part.

5) d'étudier les dossiers relatifs aux demandes d'octroi d'avantages accordés par l'Etat aux projets d'investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et de services liés à ce secteur et proposer au ministre de l'agriculture l'octroi de ces avantages.

6) d'assister les promoteurs dans l'identification des projets, la constitution des dossiers de demandes d'octroi d'avantages et d'assurer le suivi de la réalisation des projets.

7) de contribuer à la formation des promoteurs par l'organisation de séminaires et de sessions de formation et de recyclage.

8) et d'une façon générale, de réaliser et exécuter toute mission rentrant dans le cadre de ses activités et qui lui serait confiée par le gouvernement et tendant au développement du secteur agricole et de pêche et de services liés à ce secteur.

Art. 2. — Les propositions de l'agence de promotion des investissements agricoles relatives à l'octroi d'avantages prévus par le code des investissements agricoles et de pêche sont arrêtées par le comité d'octroi d'avantages et les commissions régionales, chacun dans la limite de ses compétences, et soumises au ministre de l'agriculture pour décision.

Art. 3. — Le siège de l'agence de promotion des investissements agricoles est fixé à Tunis. Il peut être transféré dans toute autre ville de la République tunisienne par décision du conseil d'administration, après approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 4. — L'octroi ou le refus d'avantages est notifié au promoteur dans les conditions qui sont fixées par le code des investissements agricoles et de pêche et les textes pris pour son application, sur présentation de l'étude technico-économique et ce dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date du dépôt de l'accord de financement d'une ou de plusieurs institutions financières.

CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section 1

Le conseil d'administration

Art. 5. — L'agence de promotion des investissements agricoles est administrée par un conseil d'administration présidé par un Président directeur général et composé, outre le président, des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre;
- deux représentants du ministère de l'économie et des finances;
- deux représentants du ministère de l'agriculture;
- un représentant du ministère du plan et du développement régional;
- un représentant de l'union nationale des agriculteurs;
- un représentant de la banque centrale de Tunisie;
- un représentant du commissariat général à la pêche;
- un représentant de la banque nationale agricole;
- un représentant des banques d'investissement.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des départements et organismes concernés. Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative toute autre personne dont l'avis est jugé utile pour les délibérations du conseil.

Le secrétariat est assuré par les services de l'agence.

Art. 6. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'agence, et accomplir ou autoriser les actes et opérations relevant de ses fonctions conformément à la législation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment de :

— Arrêter les programmes d'activités et d'actions en matières de promotion des investissements agricoles ou de pêche et des services liés à ce secteur et en suivre leur exécution.

— Procéder périodiquement à l'évaluation de la mise en application des politiques d'encouragements et d'aides et suggérer les propositions de mesures et d'actions susceptibles de contribuer à la consolidation et à l'amélioration de l'efficacité de ces politiques.

— Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et autoriser en cours d'exercice toute modification de ces budgets.

— Approuver, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés et conventions passés par l'agence.

— Autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénation immobilières conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

— Arrêter les bilans, les comptes de gestion et de résultat.

— Approuver le rapport d'activité de l'agence relatif à l'exercice écoulé.

— Fixer le statut, les effectifs et le régime de rémunération du personnel.

— Elaborer les contrats-programmes conclus avec l'autorité de tutelle et en suivre l'exécution.

Art. 7. — Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins, pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant sur un ordre du jour, communique au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'à l'autorité de tutelle.

L'ordre du jour est accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 8. — Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Art. 9. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès verbaux établis et communiqués au ministère de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat.

Art. 10. — Le conseil d'administration délègue au président directeur général, tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction de l'agence.

Section 2

Le Président-directeur général

Art. 11. — Le Président-directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 12. — Le Président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et du comité d'octroi d'avantages et de l'exécution de leurs propositions et décisions, et ce compte tenu des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Il informe le conseil d'administration des activités du comité d'octroi d'avantages et des commissions régionales d'octroi d'avantages.

Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence et assure en général toutes les attributions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation en vigueur et aux décisions du conseil d'administration.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme à tous les emplois et licencie, conformément au statut du personnel de l'agence et à la législation en vigueur.

Il peut déléguer sa signature aux cadres supérieurs placés sous son autorité à l'exception des décisions d'octroi d'avantages.

Section 3

Le comité d'octroi d'avantages

Art. 13. — Il est institué auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles un comité d'octroi d'avantages, chargé de statuer sur les demandes d'octroi d'avantages relatives aux projets agricoles ou de pêches ou de services liés à ce secteur. Le comité d'octroi d'avantages est composé des membres suivants :

- Le président directeur général de l'Agence : Président;
- un représentant du ministère de l'économie et des finances : Membre;
- un représentant du ministère du plan et du développement régional; membre;
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre;
- un représentant du commissariat général à la pêche : membre
- un représentant de l'union nationale des agriculteurs : membre;
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre;
- un représentant de la banque nationale agricole : membre;
- un représentant des banques d'investissement : membre

Le Président du comité d'octroi d'avantages peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la contribution est jugée utile.

Le secrétariat du comité d'octroi d'avantages est assuré par les services de l'agence.

Art. 14. — Le comité d'octroi d'avantages se réunit une fois tous les quinze jours pour examiner les dossiers relatifs aux projets

agricoles ou de pêche ou de services liés à ce secteur dans le cadre d'un ordre du jour établi à l'avance et communique aux membres du comité au moins cinq jours avant chaque réunion. Les décisions du comité d'octroi d'avantages sont consignées dans des procès verbaux et communiqués par le président directeur général de l'agence, au ministère de tutelle, aux membres du comité d'octroi d'avantages et au contrôleur d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de la réunion du comité.

Les décisions du comité d'octroi d'avantages sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le comité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents.

Section 4

Les commissions régionales d'octroi d'avantages

Art. 15. — Il est institué par gouvernorat une commission régionale d'octroi d'avantages chargée de statuer sur les demandes d'octroi d'avantages relatives aux projets d'investissement dans le secteur de l'agriculture ou de pêche ou de services liés à ce secteur dont le coût ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les commissions régionales d'octroi d'avantages sont composées de membres ci-après :

- le gouverneur ou par délégation le commissaire régional au développement agricole : Président
- le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : secrétaire permanent;
- le représentant de l'union régionale des agriculteurs : membre;
- le chef du centre régional de contrôle des impôts : membre;
- le délégué régional de la pêche pour les gouvernorats côtiers : membre;
- le chef du comptoir régional de la banque centrale de Tunisie : membre;
- le représentant régional du commissariat général au développement régional : membre;
- le représentant de la banque nationale agricole : membre

Le secrétariat des commissions régionales d'octroi d'avantages est assuré par le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Les commissions régionales d'octroi d'avantages se réunissent une fois tous les quinze jours et autant de fois que nécessaire pour examiner les dossiers relatifs aux projets d'investissement dans le secteur de l'agriculture ou de pêche ou de services liés à ce secteur, dans le cadre d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué aux membres de la commission cinq jours avant chaque réunion.

Les commissions se réunissent aux sièges des commissariats régionaux et développement agricole concernés ou le cas échéant, aux sièges des représentations régionales de l'agence.

Art. 16. — Les décisions des commissions régionales d'octroi d'avantages sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Ces commissions ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié de leurs membres sont présents.

Art. 17. — Les délibérations des commissions régionales d'octroi d'avantages sont consignées dans des procès-verbaux communiqués au ministère de tutelle, au président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles et aux membres de la commission dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de la réunion.

Art. 18. — Il est créé au sein de l'agence de promotion des investissements agricoles et des commissariats régionaux au

développement agricole des bureaux dénommés «Guichets Uniques».

Art. 19. — Les guichets uniques sont chargés notamment de ce qui suit :

- orienter et informer les promoteurs sur les incitations, les opportunités et les procédures se rapportant à l'investissement;
- assister les promoteurs dans :

- * la préparation des dossiers techniques en liaison avec les administrations concernées;

- * la préparation des dossiers de financement et d'octroi d'avantages ainsi que leur assistance durant la période de mise en œuvre de leur projet et notamment auprès des établissements financiers chargés du déblocage des crédits et de la concrétisation des avantages.

Art. 20. — Les «Guichets uniques» sont composés des agents relevant des services publics concernés et notamment :

- le ministère de la justice;
- le ministère de l'économie et des finances;
- le ministère de l'agriculture;
- l'agence de promotion des investissements agricoles;
- les commissariats régionaux au développement agricole.

Les agents des guichets uniques sont désignés par décision du ministre de l'agriculture prise sur proposition des départements et organismes concernés. Ces agents continuent dans cette situation de relever de leurs organismes d'origine.

Art. 21. — Le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles et les commissaires régionaux au développement agricoles assurent la coordination entre les agents des guichets uniques.

CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE

Art. 22. — Le conseil d'administration arrête avant le premier septembre de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs schémas de financement.

A. — Les recettes de l'agence comprennent :

- 1) Toute recette découlant de l'exercice normal de la mission de l'agence dans le cadre de la législation en vigueur.
- 2) Les emprunts de toute nature que l'agence est autorisée à contracter par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances.
- 3) Les subventions, dons et legs.
- 4) La contre valeur de l'assistance directe, services, biens meubles et immeubles que l'agence peut recevoir des organismes étrangers, publics ou privés.
- 5) Les contributions éventuelles des entreprises concernées.
- 6) Les subventions ou dotations et les avances qui pourront lui être accordées par l'Etat.
- 7) Le produit de la location des biens immobiliers.

B. — Les dépenses de l'agence comprennent :

- 1) Les frais de fonctionnement de l'agence, de gestion et d'entretien des immeubles lui appartenant;
- 2) Les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais et aménagement et de remboursement des emprunts.
- 3) Les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'agence.

Art. 23. — L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

Le conseil d'administration fixe chaque année le budget de fonctionnement et le budget d'investissement ainsi que leur

schéma de financement et les soumet à l'approbation du ministre de l'agriculture conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le bilan et des comptes de gestion et de résultats de l'agence sont arrêtés par le conseil d'administration dans les délais réglementaires sur présentation du rapport d'un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces documents sont adressés aux départements concernés dans les délais légaux.

Un état de la situation financière de l'agence est arrêtée à la fin de chaque mois et adressé dans les délais légaux aux départements concernés.

CHAPITRE IV TUTELLE DE L'ETAT

Art. 24. — Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les décisions du comité d'administration relatives aux :

- budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements;
- statuts et régime de rémunération du personnel
- acceptation des subventions, dons et legs et les contributions éventuelles quelque soit leur nature;
- transactions, acquisitions et aliénations immobilières.

Art. 25. — Il est placé auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles un contrôleur d'Etat désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Art. 26. — Le contrôleur d'Etat accomplit ses attributions conformément aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent adécet sont abrogées notamment le décret n° 82-1484 du 29 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Art. 28. — Les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 avril 1990.

p/le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

INVESTISSEMENTS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 2 avril 1990 portant fixation des montants maximums des investissements qui sont de la compétence des commissions régionales d'octroi d'avantages.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 16 du dit code ;

Vu le décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles et notamment son article 15.

Arrête :

Article premier. — Les commissions régionales d'octroi d'avantages instituées par gouvernorat sont chargées de statuer sur les demandes d'octroi d'avantages relatives aux projets d'investissement dans le secteur de l'agriculture ou de la pêche ou

des activités de services liées à ce secteur dont le coût ne dépasse pas 120.000 dinars.

Art. 2. — Le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 avril 1990.

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DOMAINE PUBLIC

Décret n° 90-570 du 30 mars 1990 portant révision de la limite du domaine public maritime de la partie Nord du Lac de Tunis.

Le Président de la République;

Vu le décret du 24 septembre 1885 sur le domaine public;

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article 1er (4).

Vu le décret du 30 septembre 1922, portant délimitation du domaine public maritime de la partie nord du lac de Tunis;

Vu le décret n° 83-932 du 6 octobre 1983 portant déclassement de terrains sis aux berges du lac de Tunis du domaine public maritime au domaine privé de l'Etat;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — La limite du domaine public maritime au droit de la partie Nord du Lac de Tunis, suit dorénavant les bornes
DPM 890 — 891 — 892 — 893 — 894 — 895 — 896 — 897 — 898 — 899 — 900 — 901 — 902 — 903 — 904 — 905 — 906 — 907 — 908 — 909 — 910 — 911 — 912 — 913 — 914 — 915 — 916 — 917 — 918 — 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000 — 1001 — 1002 — 1003 — 1004 — 1005 — 1006 — 1007 — 1008 — 1009 — 1010 — 1011 — 1012 — 1013 — 1014 — 1015 — 1016 — 1017 — 1018 — 1019 — 1020 — 1021 — 1022 — 1023 — 1024 — 1025 — 1026 — 1027 — 1028 — 1029 — 1030 — 1031 — 1032 — 1033 — 1034 — 1035 — 1036 — 1037 — 1038 — 1039 — 1040 — 1041 — 1042 — 1043 — 1044 — 1045 — 1046 — 1047 — 1048 — 1049 — 1050 — 1051 — 1052 — 1053 — 1054 — 1055 — 1056 — 1057 — 1058 — 1059 — 1060 — 1061 — 1062 — 1063 — 1064 — 1065 — 1066 — 1067 — 1068 — 1069 — 1070 — 1071 — 1072 — 1073 — 1074 — 1075 — 1076 — 1077 — 1078 — 1079 — 1080 — 1081 — 1082 — 1083 et 1084 comme il est indiqué par un liseré rouge sur les plans n° 92 — 83 — 72 — 62 — 61 — 80 — 79 — 78 — 88 — 87 — 97 — 7 et 17 annexés au présent décret.

Art. 2. — Sont déclassés au profit du domaine privé de l'Etat les parcelles de terrain situées dans la partie Nord du Lac de Tunis et comprises entre la nouvelle limite du domaine public maritime et celle homologuée par le décret sus-visé n° 89-932 du 6 octobre 1989.

Art. 3. — Les ministres du l'économie et des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacune en ce qui le

concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 90-571 du 30 mars 1990, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation à Oued Seltane, délégation de Slimane;

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code d'urbanisme;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du conseil municipal de Soliman en date du 28 juillet 1989;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Il est créé à Oued Seltane, délégation de Slimane, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation entouré par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et délimité par une ligne brisée fermée A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A défini par les coordonnées ci-dessous indiquées.

Points	X	Y
A	77.960	44.440
B	78.780	45.265
C	78.612	45.665
D	78.390	46.655
E	78.730	47.285
F	78.410	47.500
G	77.820	47.550
H	77.680	47.840
I	77.650	48.100
J	76.915	48.635
K	76.910	47.890
L	76.990	47.395
M	77.300	46.250
N	76.860	45.935
O	77.050	45.660

Points	X	Y
P	77.310	45.400
Q	77.770	44.810

Art. 2. — Les ministres intéressés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REGIME DES ETUDES

Décret n° 90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax.

Le Président de la République

Vu la loi n° 88-107 du 16 août 1988, portant création d'une faculté de droit à Sfax.

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1969, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète

TITRE PREMIER de la maîtrise en droit

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Il est institué à la faculté de droit de Sfax le **diplôme de la maîtrise en droit**.

Les études en vue de l'obtention dudit diplôme, comprennent des enseignements théoriques, des travaux dirigés portant sur certains desdits enseignements et, le cas échéant, des travaux pratiques. Elles durent quatre années successives se répartissant en deux cycles, de deux ans chacun.

Art. 2. — Les enseignements sont semestriels. Chaque enseignement théorique dure quatre (40) heures environ.

Pour chaque année de la maîtrise en droit, il est prévu au moins douze (12) enseignements théoriques obligatoires et des enseignements facultatifs.

Art. 3. — La séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques dans un même enseignement dure une heure trente minutes par semaine sauf dérogation décidée par le conseil de la faculté sur proposition du doyen.

Art. 4. — Les inscriptions sont annuelles. Elles sont régies par la réglementation en vigueur.

Sont admis à s'inscrire à chaque année d'études de la maîtrise en droit, les étudiants ayant subi avec succès les examens de l'année d'études précédente ou ayant un titre juge équivalent.

Art. 5. — L'assiduité des étudiants aux travaux dirigés et aux travaux pratiques est obligatoire.

L'assiduité à un seul enseignement théorique par année d'études peut être rendu obligatoire par le conseil de la faculté.

Le conseil de la faculté détermine le nombre d'absence pouvant entraîner la non admission de l'étudiant à participer à la session principale d'examen ou à la session principale et à la session de rattrapage.

Toutefois, l'étudiant ne peut être privé des droits à participer aux sessions d'examens pour manque d'assiduité aux travaux dirigés, que s'il s'absente plus de deux fois par enseignement.

Art. 6. — Les programmes des enseignements théoriques prévus par le présent décret seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pris sur présentation du président de l'université, après proposition du doyen et avis du conseil de la faculté.

Art. 7. — Le doyen peut, sur avis conforme du conseil de la faculté et approbation du président de l'université, apporter les modifications jugées nécessaires, à la liste des enseignements théoriques y compris ceux qui font l'objet de travaux dirigés ou pratiques.

Art. 8. — Le conseil de la faculté détermine pour chaque enseignement la langue dans laquelle il sera assuré en prenant en considération d'une part la place prioritaire de la langue arabe dans les enseignements universitaires et d'autre part, la nécessité d'assurer aux étudiants des enseignements en langues étrangères afin de leur permettre un accès facile à la science juridique comparée.

Art. 9. — Il est institué le diplôme de fin d'études du premier cycle en droit décerné aux étudiants qui ont subi avec succès les examens de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise.

Ledit diplôme donne accès aux études du deuxième cycle de la maîtrise.

Art. 10. — Le diplôme de la maîtrise en droit est conféré aux étudiants ayant subi avec succès les examens de la deuxième année du deuxième cycle.

CHAPITRE II

Organisation des études de la maîtrise en droit

SECTION PREMIERE

Du premier cycle

Art. 11. — Les enseignements théoriques de la première année du premier cycle sont les suivants :

- droit constitutionnel I
- droit constitutionnel II
- Droit civil I
- Droit civil II
- Droit privé musulman
- Organisation politique et administrative de la Tunisie
- Histoire des idées politiques
- Sociologie politique
- Institutions internationales
- Economie politique I
- Economie politique II
- Français juridique
- Anglais juridique (option)

Art. 12. — Les travaux dirigés de la première année du premier cycle portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- droit constitutionnel I
- droit constitutionnel II
- droit civil I
- droit civil II

Art. 13. — Les enseignements théoriques de la deuxième année du premier cycle sont les suivants :

- droit civil III
- droit civil IV
- droit administratif général I
- droit administratif général II
- droit pénal général I
- droit pénal général II
- économie politique monétaire
- nations comptables et de gestion
- finances et comptabilité publique
- droit public musulman
- libertés publiques
- français juridique
- anglais juridique (option)

Art. 14. — Les travaux dirigés de la deuxième année du premier cycle portent sur chacun des enseignements suivants :

- droit civil III
- droit civil IV
- droit administratif général I
- droit administratif général II

SECTION II

Du deuxième cycle

Art. 15. — Les enseignements théoriques de la première année du deuxième cycle sont les suivants :

- droit commercial I
- droit commercial II
- droit du contentieux administratif
- droit administratif des biens
- droit civil V
- droit civil VI
- droit fiscal I
- droit fiscal II
- procédure pénale
- droit pénal spécial
- procédure civile et commerciale
- voies d'exécution
- anglais juridique (option)

Art. 16. — Les travaux dirigés de la première année du deuxième cycle portent sur chacun des enseignements suivants :

- droit commercial I
- droit commercial II
- droit du contentieux administratif
- droit administratif des biens

Art. 17. — Les travaux pratiques de la première année du deuxième cycle portent sur chacun des deux enseignements suivants :

- droit fiscal I
- droit fiscal II

Art. 18. — Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle sont les suivants :

- droit commercial III
- droit commercial IV
- droit civil VII
- droit civil VIII
- droit international privé I
- droit international privé II
- droit de la fonction publique
- droit international public I
- droit international public II
- droit du travail
- droit de la sécurité sociale
- droit des assurances
- anglais juridique (option)

Art. 19. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle portent sur chacun des enseignements suivants :

- droit commercial III
- droit commercial IV
- droit civil VII
- droit civil VIII

Art. 20. — Les travaux pratiques de la deuxième année du deuxième cycle portent sur chacun des deux enseignements suivants :

- droit international privé I
- droit international privé II

CHAPITRE III

Régime des Examens

Art. 21. — Pour chaque année d'études, il est organisé un examen partiel, une session principale d'examen et une session de rattrapage.

Aucun étudiant ne peut se présenter aux examens s'il ne justifie d'une inscription régulière et s'il n'a satisfait à l'obligation d'assiduité prévue à l'article 5 du présent décret.

Art. 22. — Le jury d'examen de chaque année d'études comprend l'ensemble des enseignants de l'année d'études concernée.

Le jury d'examen est présidé par un professeur ou un maître de conférences ou, à défaut, par un maître assistant.

Le président du jury d'examen est désigné par le doyen après avis de la commission des examens composée de tous les professeurs et maîtres de conférences.

La commission des examens est chargée d'assister le doyen dans la supervision du déroulement des examens.

Art. 23. — Les épreuves écrites sont théoriques ou pratiques chacune d'elles dure trois heures.

Deux sujets sont proposés pour les candidats aux examens si l'épreuve est théorique, un seul sujet leur est proposé si elle est pratique.

Les copies d'examens sont anonymes et corrigées par deux enseignants au moins.

Art. 24. — Il est attribué à chaque étudiant une note variant de 0 à 20 sur les fiches de travaux dirigés assurés durant chaque semestre.

Art. 25. — L'examen partiel est un examen écrit qui a lieu à la fin du premier semestre. Il comporte deux épreuves dont l'une porte sur un enseignement théorique ayant fait l'objet de travaux dirigés au cours du premier semestre.

Le doyen désigne, une semaine à l'avance et après avis de la commission des examens prévue à l'article 22 du présent décret, les deux enseignements sur lesquels portent les deux épreuves.

Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 1

Art. 26. — La session principale d'examen est organisée à la fin de l'année universitaire. Elle comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites de ladite session sont au nombre de trois. Deux desdites épreuves portent obligatoirement sur deux enseignements théoriques ayant fait l'objet de travaux dirigés. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

La troisième épreuve porte sur un enseignement théorique choisi par le doyen après avis de la commission des examens visée ci-dessus, parmi les autres enseignements théoriques semestriels. Elle est désignée dix jours avant le commencement des examens. Elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Art. 27. — Pour être déclaré admissible, le candidat doit avoir totalité quatre vingts points au moins sur cent soixante (80/160) calculés à partir :

— des notes des épreuves de l'examen partiel affectées chacune du coefficient 1.

— de la moyenne des notes attribuées sur les fiches de travaux dirigés affectée du coefficient 1

— des notes des épreuves écrites de la session principale d'examen ou de la session de rattrapage affectées des coefficients cités à l'article 26 du présent décret.

Art. 28. — Le total des notes prévu à l'article précédent peut être amélioré par la note obtenue en anglais juridique dans les conditions suivantes :

— si la note obtenue varie entre 10 et 12/20, l'étudiant aura un (1) point de plus dans ledit total.

— si la note obtenue varie entre 13 et 14/20, l'étudiant aura deux (2) points de plus dans ledit total.

— si la note obtenue est égale ou supérieure à 15/20, l'étudiant aura trois (3) points de plus dans ledit total.

Art. 29. — L'étudiant n'ayant pas totalisé quatre vingts points sur cent soixante (80/160) peut être déclaré admissible dans les conditions suivantes :

— si le total des notes est égal à 79 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 10/20;

— si le total des notes est égal à 78, et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 11/20;

— si le total des notes est égal à 77 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 12/20;

— si le total des notes est égal à 76 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 13/20;

— si le total des notes est égal à 75 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 14/20;

— si le total des notes est égal à 74 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale à 15/20;

— si le total des notes est égal à 73 et la moyenne des notes des fiches de travaux dirigés est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 30. — Les épreuves orales de la session principale d'examen portent sur les enseignements théoriques qui n'ont pas fait l'objet d'épreuves écrites. Chaque épreuve orale est notée de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1 si elle a porté sur un enseignement dispensé durant un semestre. Elle est affectée du coefficient 2 si elle a porté sur un cours ayant fait l'objet de deux enseignements semestriels.

Art. 31. — L'étudiant admissible est déclaré admis, s'il obtient aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission, une moyenne générale égale au moins à 10/20.

Art. 32. — Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants qui n'ont pas réussi à la session principale d'examen, immédiatement après la fin de la session principale.

Les épreuves écrites sont déterminées conformément à l'article 26 du présent décret.

Les étudiants non admissibles à la session principale d'examen ne subissent à la session de rattrapage, que les épreuves écrites dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Art. 33. — L'étudiant déclaré non admissible, bien qu'ayant la moyenne à chaque épreuve écrite de la session principale, peut être autorisé par le jury d'examen à se représenter au cours de la session de rattrapage à chaque épreuve écrite de l'examen partiel dans laquelle il n'a pas obtenu la moyenne.

La note obtenue dans cette épreuve remplace celle obtenue à l'examen partiel.

Art. 34. — Les notes obtenues aux différentes épreuves de la session de rattrapage remplacent celles obtenues aux épreuves correspondantes de session principale d'examen.

Art. 35. — Les étudiants non admis à la session principale d'examen, doivent subir toutes les épreuves orales à la session de rattrapage.

Art. 36. — L'admissibilité et l'admission ont lieu à la session de rattrapage, selon les mêmes conditions qu'à la session principale.

Les candidats déclarés non admis à la session de rattrapage, perdent le bénéfice de leur admissibilité.

Art. 37. — L'admission aux examens de chaque année d'études et l'obtention de la maîtrise en droit donnent lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :

— «passable», lorsque la moyenne générale des notes est égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

— «assez bien», lorsqu'elle est égale à 12/20 et inférieure à 14/20.

— «bien», lorsqu'elle est égale à 14/20 et inférieure à 16/20.

— «très-bien», lorsqu'elle est égale ou supérieure à 16/20.

TITRE II

Du diplôme d'études approfondies

Art. 36. — Il est institué à la faculté de droit de Sfax un diplôme d'études approfondies (D.E.A.)

Les enseignements du D.E.A. sont destinés à approfondir les théories et données fondamentales de la matière choisie, et à développer les aptitudes à la recherche et à la méthodologie.

CHAPITRE PREMIER

Régime des études

Art. 39. — La durée des études en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies est de deux années.

Les études de D.E.A. comprennent des enseignements dispensés exclusivement par des enseignants ayant au moins le diplôme de doctorat d'Etat.

Toutefois, lesdits enseignements peuvent être confiés, à titre exceptionnel, à des enseignants appartenant au grade de maître-assistant et à défaut à des assistants et ce, après avis du président de l'université.

Art. 40. — Les spécialités dans lesquelles seront organisées des enseignements de D.E.A. sont :

- droit public
- sciences politiques
- droit privé
- droit des affaires
- droit fiscal et finances publiques
- droit international
- droit comparé du Maghreb
- droit social
- sciences criminelles

Art. 41. — Chaque année et avant l'ouverture des inscriptions, le doyen arrêté sur proposition du conseil de la faculté après

approbation du président de l'université et compte tenu des besoins et des possibilités, la liste des spécialités dans lesquelles seront organisés des enseignements de D.E.A.

Art. 42. — Peut être inscrit en première année de D.E.A., tout titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme universitaire admis en équivalence.

Art. 43. — Peut être inscrit en deuxième année de D.E.A., tout titulaire ayant subi avec succès les examens de fin de la première année du D.E.A. correspondant.

Art. 44. — L'étudiant doit procéder à son inscription auprès de la faculté au début de chaque année universitaire, selon la réglementation en vigueur.

Art. 45. — Les enseignements de chaque D.E.A. comprennent des cours théoriques et des séminaires.

La détermination desdits enseignements se fera conformément aux dispositions ci-après :

Première années :

— trois enseignements faisant l'objet d'un cours théorique et de séminaires. La durée totale de chacun d'eux est de 80 heures environs.

— un enseignement faisant l'objet de cours théorique uniquement et dont la durée est de 40 heures environ.

Deuxième année :

— deux enseignements faisant l'objet de cours théorique et de séminaires. La durée totale de chacun d'eux de 80 heures environ.

— Deux enseignements faisant l'objet de cours théoriques uniquement. La durée de chacun d'eux est de 40 heures environ.

Art. 46. — Les enseignements faisant exclusivement l'objet de cours théoriques et prévus à l'article précédent, sont désignés au début de chaque année universitaire par le doyen sur avis du conseil de la faculté.

Art. 47. — Les séminaires sont organisés dans les enseignements théoriques suivants :

Spécialités	Enseignements	
	Première année	Deuxième année
Droit public	— droit administratif des biens — droit constitutionnel approfondi — droit international public	— droit administratif des contrats — droit économique
Sciences politiques	— sociologie politique — méthodes des sciences sociales — droit constitutionnel	— système politique tunisien — systèmes politiques comparés
Droit privé	— droit civil — droit commercial et bancaire — droit pénal	— procédures civiles — droit international privé
Droit des affaires	— droit administratif approfondi — droit pénal des affaires — droit fiscal	— fiscalité des affaires — droit commercial et bancaire
Droit fiscal et finances publiques	— droit des finances publiques — droit fiscal tunisien — droit fiscal international	— fiscalité de l'entreprise — contentieux fiscal
Droit international	— droit international privé — droit international public — les organisations internationales	— droit de la mer — jurisprudence internationale
Droit comparé du Maghreb	— institutions politiques des pays maghrébins — droit civil comparé — droit commercial comparé	— droit des échanges économiques inter-maghrébins — droit douanier des pays maghrébins
Droit social	— droit du travail — droit de la sécurité sociale — droit de la fonction publique	— la justice du travail — droit international du travail
Sciences criminelles	— droit pénal spécial — droit de la procédure pénale — criminologie	— les sources de droit pénal — droit pénal des affaires.

Art. 48. — L'assiduité aux séminaires est obligatoire.

Le conseil de la faculté détermine le nombre d'absences pouvant entraîner la non admission de l'étudiant à participer à la première session, ou aux deux sessions d'examen.

Art. 49. — La faculté peut, compte tenu des possibilités offertes, organiser au profit des étudiants poursuivant des études de D.E.A., des stages auprès des administrations, des juridictions, des entreprises publiques ou privées et des cabinets des différentes professions en vue de les préparer à la vie professionnelle.

Les stages sont couronnés par des rapports soumis aux jurys d'examen qui en tiennent compte dans le rachat.

CHAPITRE II

Régime des examens

Art. 50. — Pour chaque année d'étude de D.E.A., il est organisé deux sessions d'examen. La première session a lieu au mois de juin, la deuxième session est organisée au mois de septembre à l'intention des étudiants qui n'ont pas réussi ou participé à la première session.

Art. 51. — Les examens de chaque année de D.E.A. comportent pour chacune des deux sessions, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Art. 52. — L'étudiant déclaré non admissible, à la première session d'examen est astreint à toutes les épreuves d'admissibilité de la deuxième session d'examen.

Art. 53. — L'étudiant déclaré non admis à la première session garde le bénéfice de l'admissibilité pour la deuxième session.

Il est astreint à toutes les épreuves d'admission de la deuxième session d'examen.

SECTION PREMIERE

Examens de la première année

A. — Epreuves d'admissibilité

Art. 54. — Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites portant sur deux enseignements choisis par l'étudiant parmi les enseignements faisant l'objet de cours théoriques et de séminaires.

Chaque épreuve dure six heures et est affectée du coefficient deux (2).

Art. 55. — L'étudiant qui obtient un total de 40/80 est déclaré admissible, toutefois le rachat est possible dans la limite de deux points.

B. — Epreuves d'admission

Art. 56. — Les épreuves d'admission sont organisées à l'intention des étudiants déclarés admissibles. Elles comportent deux épreuves orales affectées chacune du coefficient un (1) et une épreuve d'exposé-discussion affectée du coefficient deux (2).

L'exposé-discussion porte sur le troisième enseignement faisant l'objet de cours théorique et de séminaire. Il est préparé par l'étudiant et soutenu devant un jury composé d'enseignants ayant au moins le diplôme de doctorat d'Etat.

En outre, chaque étudiant doit présenter audit jury le projet d'un plan détaillé du mémoire à soutenir en deuxième année ainsi

que la bibliographie. Il en est tenu compte lors de l'attribution de la note de l'épreuve d'exposé-discussion.

Art. 57. — Pour être déclaré admis, l'étudiant doit obtenir aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission une moyenne générale égale au moins à 10/20.

SECTION II

Examens de la deuxième année

A. — Epreuves d'admissibilité

Art. 58. — Les épreuves d'admissibilité comportent :

1) Une épreuve écrite au choix de l'étudiant. Elle porte sur l'un des enseignements faisant l'objet de cours théorique et de séminaires. Elle est affectée du coefficient deux (2).

2) Une épreuve d'exposé-discussion portant sur le deuxième enseignement faisant l'objet de cours théorique et séminaires. Elle est affectée du coefficient deux (2).

3) Deux épreuves orales affectées chacune du coefficient un (1).

L'étudiant qui obtient un total égal à 60/120 est déclaré admissible. Toutefois, le rachat est possible dans la limite de 4 points.

B. — Epreuves d'admission

Art. 59. — L'étudiant déclaré admissible est autorisé à soutenir son mémoire.

La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé d'au moins trois enseignants titulaires du diplôme de doctorat d'Etat en droit.

Art. 60. — L'étudiant ne peut être déclaré admis que s'il a obtenu une note égale au moins à 10/20, à la soutenance du mémoire.

Art. 61. — Pour être déclaré admis, l'étudiant doit obtenir un total minimum de 30/60 calculé à partir de :

— La moyenne d'admissibilité affectée du coefficient 1.

— La note de soutenance du mémoire affectée du coefficient 2.

Art. 62. — L'admission est prononcée avec l'attribution des mentions suivantes :

— « Passable » lorsque la moyenne générale des notes est égale à 10/20 et inférieure à 12/20.

— « Assez-bien » lorsque la moyenne générale des notes est égale à 12/20 et inférieure à 14/20.

— « Bien » lorsque la moyenne générale des notes est égale à 14/20 et inférieure à 16/20.

— « Très-bien » lorsque la moyenne générale des notes est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 63. — Le présent décret prend effet à compter de l'année universitaire 1988/1989.

Art. 64. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONCOURS

Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 avril 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de dactylographes.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de dactylographes.

Arrête :

Article premier. — Deux concours externe et interne sur épreuves sont ouverts au ministère des affaires sociales pour le recrutement de seize (16) dactylographes bilingues (en langue

arabe et langue française), pour les besoins de l'administration centrale et régionale.

Art. 2. — Les épreuves se dérouleront à Tunis le 12 juin 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 21 avril 1990.

Tunis, le 2 avril 1990.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE DES REFORMES ADMINISTRATIVES

En application des décisions prises lors du conseil des ministres du 29 novembre 1989 en matière de réforme et de modernisation de l'administration, les simplifications suivantes ont été décidées en ce qui concerne les procédures et formalités d'octroi des autorisations de construire :

1) Suppression des pièces ci-après, précédemment exigées dans la constitution des dossiers :

- Le plan de côté comportant les courbes de niveau.
- Le plan de situation extrait d'un plan topographique.
- L'extrait de carte comportant toutes indications de nature à localiser le terrain.

— Deux des trois exemplaires de la demande et du certificat de propriété, étant précisé que ce dernier pourra être remplacé par toute pièce légale attestant les droits du demandeur sur la parcelle de terrain sur laquelle sera édifée la construction

2) S'agissant du plan béton, il ne sera désormais exigé que dans le cas d'une construction :

- Destinée à recevoir du public et dépassant 80 m² couvert.
- Ayant un nombre de niveaux supérieur ou égal à quatre.

— Réalisée par un promoteur immobilier quelles que soient les caractéristiques du projet.

3) Il a été en outre décidé de ne plus recourir systématiquement aux services d'un architecte lorsque la demande d'autorisation concerne :

— La construction d'une habitation individuelle d'une surface totale couverte inférieure à 80 m².

— Ou l'extension d'une habitation existante tant que la somme des surfaces couvertes reste inférieure à 100 m² après extension.

— Ou la construction de clôtures, de garages et buanderies, destinés à l'usage individuel et domestique.

4) Par ailleurs le renouvellement de l'autorisation de construire sera octroyé sur simple demande lorsque le projet de construction n'a pas subi de modifications et ce, sans qu'il y ait besoin d'exiger du demandeur la fourniture d'un nouveau dossier qui ferait double emploi avec celui présenté pour l'obtention de l'autorisation initiale, étant rappelé que la durée de la validité de l'autorisation de construire est fixée à trois années.

Ces simplifications sont déjà entrées en vigueur en vertu de l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat en date du 20 février 1990 publié au Journal officiel n° 16 du 2 mars 1990.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LOTERIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 2^{ème} tranche 1990

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 31 janvier 1990)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	Néant	Néant
1	7.271 28.901 31.031	100.000 1.000.000 2.000.000

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
2	2 0.922 62.862 45.312 43.902	2.500 100.000 500.000 1.000.000 5.000.000
3	47.363	10.000.000

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
4	0.094	100,000
	86.204	500,000
	89.864	500,000
5	1.405	100,000
6	86.476	1.000,000
	36.676	40.000,000
7	41.437	500,000
8	78.898	1.000,000
	31.098	2.000,000
	30.838	2.000,000
9	23.479	5.000,000

Pour copie certifiée conforme au procès-verbal du tirage

AVIS MODIFICATIF DE L'AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 10

Le présent avis modificatif de l'avis de commerce extérieur et de change n° 10 a pour objet de ramener le montant des importations sans paiement ou sans délivrance de devises et qui portent sur les marchandises dépourvues de tout caractère commercial et destinés à l'usage personnel ou familial du voyageur de 1000 D à 500 D une fois par an.

En conséquence, l'avis de commerce extérieur et de change n° 10 publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 9 des 7 et 11 février 1986 tel que modifié par les textes subséquents, est modifié comme suit :

Annexe A :

Importations ne donnant lieu à aucune formalités au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes.

Le paragraphe 10 (a) est repris comme suit :

Paragraphe 10 : Les importations sans paiement ou sans délivrance de devises et qui portent :

(a) (nouveau) : Sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial n'excédant pas 500 D une fois par an et destinés à l'usage personnel ou familial du voyageur. La mise en vente de ces marchandises est soumise aux formalités de commerce extérieur.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

Application des accords tuniso-français relatifs au patrimoine Immobilier français du 23 février 1984 et 4 mai 1989.

En application des accords entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 23 février 1984 à Paris et du 4 mai 1989 à Tunis, la S.N.I.T. établissement public tunisien ayant son siège social à Tunis, cité El Manar II agissant au nom et pour le compte de l'Etat tunisien en vertu desdits accords, lance, à l'adresse des propriétaires français des biens immobiliers construits ou acquis avant 1956 et situés sur l'ensemble du territoire tunisien à l'exception du gouvernorat de Bizerte, une offre d'achat aux conditions qui y sont fixées et dont description suit :

1) Personnes concernées par l'offre d'achat :

a) Les personnes physiques de nationalité française, propriétaires, nu-propriétaires ou usufruitières de biens immobiliers.

b) Les personnes morales de droit français propriétaires, nu-propriétaires ou usufruitières de biens immobiliers.

c) Les personnes morales de droit tunisien dans le capital desquelles des personnes physiques ou morales de nationalité française détiennent une participation.

2) Biens immobiliers concernés :

Ces biens sont ceux définis à l'annexe de l'accord de 1984 sus-visé :

a) Les locaux d'habitation à caractère sociale individuels ou collectifs :

— Sont considérés comme locaux d'habitation les maisons individuelles et appartements à usage de résidence principale ou secondaire.

— Sont assimilés à ces locaux et évalués selon les mêmes critères, les oukalas, fondouks ou caravansérails ainsi que les locaux à usage mixte, résidentiel et professionnel.

— Les locaux d'habitation sont classés en 3 catégories selon le rapport existant entre leur superficie bâtie développée et le nombre des pièces principales en tenant compte de l'année de construction.

La superficie bâtie développée est calculée en tenant compte de l'épaisseur des murs extérieurs.

Sont considérées comme pièces principales, les seules pièces de plus de 9 m² destinées à l'habitation (salle à manger, cuisine à usage de salle à manger, salon, salle commune, studio, salle de séjour, bibliothèque, cabinet de travail, chambre à coucher) ou à l'exercice d'une activité professionnelle (bureau, cabinet et salle d'attente) à l'exclusion par conséquent des cuisines proprement dites, salles d'eau ou de bains, halls, couloirs.

Les locaux d'habitation à caractère social sont ceux relevant des catégories I et II ci-dessus.

Année de construction	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Avant 1 ^{er} janvier 1949	Inférieur à 24 m ²	Compris entre 24 et 30 m ²	Supérieur à 30 m ²
Après le 1 ^{er} janvier 1949	Inférieur à 20 m ²	Compris entre 20 et 25 m ²	Supérieur à 25 m ²

b) Les locaux commerciaux, industriels ou artisanaux :
 — Hôtels et pensions de famille.
 — Bureaux et assimilés, écoles, cliniques et hôpitaux privés.
 — Boutiques et magasins destinés à recevoir régulièrement la clientèle.

— Autres locaux industriels, commerciaux et artisanaux.

3) Prix de vente : (Etablissement, vérification, paiement).

a) Etablissement :

Le prix de cession des biens est égal à leur valeur en 1955 telle que définie en application de l'annexe technique à l'accord du 23 février 1984 multipliée par un coefficient variant entre 2, 2.5 et 3 et 4 selon la localisation et la nature du bien.

Ce prix est exonéré de tous impôts et taxes.

b) Vérification :

La société nationale immobilière de Tunisie se porte garante de la bonne application des dispositions des accords sus-visés compris en matière de fixation du prix de cession.

D'autre part l'ANIFOM qui apporte son concours à l'exécution des accords du 23 février 1984, et 4 mai 1989 examine en fonction des documents dont elle dispose les prix de cession proposés.

En outre, en cas de contestation appuyée des documents justificatifs nécessaires, le prix fixé dans les conditions sus-mentionnées peut être, à la demande des intéressés, vérifié par la commission mixte chargée de l'application desdits accords.

c) Paiement :

Le produit de vente de ces biens est transféré dans le cadre des dispositions prévues par l'accord du 9 décembre 1987 sur la

résolution définitive du problème des avoirs en compte des ressortissants français en Tunisie.

Les opérations de transfert sont facilitées par la délivrance pour chaque propriétaire d'une attestation par la société nationale immobilière de Tunisie certifiant que l'opération concernée entre dans le cadre de l'accord du 4 mai 1989. Au vu de cette attestation l'administration fiscale délivre un certificat qui vaut quitus fiscal pour le transfert. L'autorisation de transfert délivrée par la banque centrale de Tunisie portera sur l'intégralité des avoirs en compte dont le transfert est demandé.

4) Facilités particulières :

Dans le cas où les titres fonciers des biens dont les propriétaires auront accepté la cession, ne seraient pas à jour, la société nationale immobilière de Tunisie se chargera avec le concours de l'ANIFOM de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'effet d'obtenir la mise à jour desdits titres.

5) Validité de l'offre :

Cette offre d'achat est valable pendant neuf mois, à compter de la date de publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Si le propriétaire reçoit une offre individuelle, ce délai est de trois mois à dater de la notification qui lui est faite.

Les réponses et toutes réclamations éventuelles sont adressées à la société nationale immobilière de Tunisie à son siège social à Tunis, cité El Manar II C.P. 1004 Tunis, soit directement soit par l'intermédiaire de l'ANIFOM.

MINISTERE DU TRANSPORT

AVIS DE VENTE D'EPAVES MARITIMES CONFORMEMENT A LA LOI N° 89-21 DU 22 FEVRIER 1989 RELATIVE AUX EPAVES MARITIMES ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8

N° d'ordre	Description de l'épave	Date de l'évènement	Localisation	Lieu de dépôt	Marque distinctive
Navires					
1	Hydra	1983	Plage Errimel Bizerte		
2	Baie de soleil	1989	Corniche Sidi Bousaid		Tonnage : 61,06 tx Matricule : TG 330
3	Nozha	1989	Corniche Sidi Bousaid		Tonnage : 37,45 tx Matriculé : TG 352
4	Hassouna Youssef	1986	Plage hotel Sultan Hammamet		Tonnage : 21,45 tx Matriculé : TG 538
5	Morjana		Port de pêche Gabès		Tonnage : 9,42 tx Matriculé : SO 269
6	Macro		Port de pêche Gabès		Tonnage : 9,80 tx Matriculé : SO 268
7	Khaled		Port de pêche Gabès		Tonnage : 10,30 tx Matriculé : SO 264
8	Souad		Port de pêche Gabès		Tonnage : 9,60 tx Matriculé : SO 263

N° d'ordre	Description de l'épave	Date de l'évènement	Localisation	Lieu de dépôt	Marque distinctive
9	Fahima		Port de pêche Gabès		Tonnage : 9,25 tx Matriculé : SO 266
10	Lobna		Port de pêche Gabès		Tonnage : 9,53 tx Matriculé : SO 261
11	Mawaheb		Port de pêche Gabès		Tonnage : 7,61 tx Matriculé : SF 1656
12	Abou Nawouass		Port de pêche Gabès		Matricule : SO 289
13	Ghannouch		Port de pêche Gabès		Tonnage : 8,05 tx Matriculé : TG SF 1575
14	Sahih		Port de pêche Gabès		Tonnage : 7,03 tx Matriculé : SF 1728

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.